

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4155/2536

นาย สมบูรณ์ ตัน ติวีหคเหิร	โจทก์
นาย สมบูรณ์ ตัน ติวีหคเหิร	ผู้ร้อง
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ กับพวก	ผู้คัดค้าน
นางสาว กัน ยา พรหม มา ณ พ	จำเลย

การยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา 114,115 นั้นเป็นอำนาจโดยเฉพาะของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เมื่อโจทก์หรือเจ้าหนี้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้ดำเนินการเพิกถอนการโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 114,115 แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งยกคำร้อง โจทก์หรือเจ้าหนี้ชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 146 ได้ แต่ไม่มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องต่อศาลโดยตรง เพื่อให้ศาลเพิกถอนการโอนทรัพย์สินรายนี้

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2531 และพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2531 ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้เพิกถอนการซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 15981, 65940 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างจำเลยกับนางสาคร สายสร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2530 เนื่องจากเป็นการ

ซื้อขายโดยสมยอมในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเป็นการกระทำไม่สุจริตและไม่ได้เสียค่าตอบแทนกันจริง ทำให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 114, 115 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องซึ่งผู้ร้องไม่เห็นด้วยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการซื้อขายที่ดินโฉนดทั้งสองแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้ร้องขอให้เพิกถอนการโอนดังกล่าวของจำเลยตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 114, 115 เพราะได้สอบสวนแล้วได้ความว่า เป็นการซื้อขายกันโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดและสูงกว่าราคาประเมินของทางราชการ จำเลยไม่ได้กระทำให้เจ้าหนี้คนใดเสียเปรียบ ขอให้ยกคำร้อง

นางสาคร สายศร ยื่นคำคัดค้านว่า ได้ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโดยสุจริต และมีค่าตอบแทน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่า ผู้ร้องซึ่งเป็นโจทก์มีอำนาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการโอนดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่าการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 114, 115 นั้นเป็นอำนาจโดยเฉพาะของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

โจทก์หรือเจ้าหนี้รายใดหาทำได้ไม่ การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ขอให้ยื่นคำร้องต่อศาลเพิกถอนการโอนทรัพย์สินรายนี้ แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
สั่งยกคำร้องของผู้ร้อง ผู้ร้องก็ชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 146 ผู้ร้องไม่มีอำนาจ
ยื่นคำร้องต่อศาลโดยตรงเพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการโอนทรัพย์สินรายนี้ได้ ศาล
ฎีกาเห็นชอบในผลแห่งคำสั่งและคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์

พิพากษายืน

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ